



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 ramadan 1429 – 16 septembre 2008

151^{ème} année

N° 75

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2008-2990 du 15 septembre 2008, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines..... 2987

Premier Ministère

Nomination d'un commissaire d'Etat général au tribunal administratif 2987
Nomination d'un commissaire d'Etat au tribunal administratif 2987
Nomination d'un président de chambre d'appel au tribunal administratif 2987
Nomination d'un président de chambre consultative au tribunal administratif 2987
Nomination d'un président de section consultative au tribunal administratif..... 2987
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe au tribunal administratif 2987
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif 2987
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier principal au tribunal administratif..... 2988
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier au tribunal administratif... 2988

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif	2988
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.....	2989
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.....	2989
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.....	2989
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.....	2990
Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif	2991
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Décret n° 2008-2996 du 8 septembre 2008, déclarant d'utilité publique les premiers travaux de voiries et réhabilitation des routes dans quelques endroits de la ville de Sfax.....	2991
Nomination d'un gouverneur	2993
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur	2993
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un chargé de mission	2993
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Nomination du secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat	2993
Nomination d'un sous-directeur.....	2994
Nomination d'un chef de service	2994
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2008-3003 du 8 septembre 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du palais des sciences de Monastir.....	2994
Nomination d'un directeur général du centre national des sciences des matériaux au technopole de Borj-Cedria.....	2994
Nomination d'un directeur général	2999
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un chef de service	2999
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chef de service	2999
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2999
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un chef de service	2999

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2008-2990 du 15 septembre 2008, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. - Monsieur Abdelhafidh Harguem est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2991 du 15 septembre 2008.

Madame Jalila Maddouri, conseiller au tribunal administratif, est chargée des fonctions de commissaire d'Etat général.

Par décret n° 2008-2992 du 15 septembre 2008.

Madame Amel Bouzid, conseiller au tribunal administratif, est chargée des fonctions de commissaire d'Etat.

Par décret n° 2008-2993 du 15 septembre 2008.

Monsieur Abdessalem Mehdi Grissia, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre d'appel.

Par décret n° 2008-2994 du 15 septembre 2008.

Monsieur Jomaâ Mahmoud, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre consultative.

Par décret n° 2008-2995 du 15 septembre 2008.

Monsieur Khaled Ben Youssef, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de section consultative.

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'arrête du Premier ministre du 14 mars 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe au tribunal administratif.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 mars 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier principal au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 mars 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier principal au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier principal au tribunal administratif.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 mars 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier au tribunal administratif.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, fixant le statut particulier du personnel du corps de greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif, les ouvriers titulaires :

- 1- classés au moins aux catégories 5, 6 et 7,
- 2- et ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs,
- 3- et ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi avec succès au moins la troisième année de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base au moins, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - L'examen professionnel est supervisé par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif accompagnées d'une attestation prouvant le niveau d'étude du candidat.

Art 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis à l'examen est arrêtée définitivement par le Premier ministre après examen des dossiers par les membres du jury.

Art. 7 - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve professionnelle.	2 heures	1
Epreuve portant sur l'administration tunisienne.	3 heures	2

Art. 8 - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue française soit en langue arabe selon le choix du candidat. La rédaction au moins d'une matière en langue arabe est obligatoire.

Art. 9 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total égal à trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne, outre les poursuites pénales de droit commun, l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Les attributions du greffier-adjoint au tribunal administratif.
- L'agent public : ses devoirs, ses droits, sa carrière professionnelle.

II - Programme de l'épreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Le rapport entre l'administration et le citoyen.
- Les attributions du gouvernorat.
- Les attributions de la municipalité.

Arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2008, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'arrête du Premier ministre du 12 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix neuf (19).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis, le 12 septembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-2996 du 8 septembre 2008, déclarant d'utilité publique les premiers travaux de voiries et réhabilitation des routes dans quelques endroits de la ville de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991, la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 et la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 et la loi n° 2007-53 du 8 août 2007 et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Sfax réuni le 24 juillet 2007,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et réhabilitation des routes dans quelques endroits de la ville de Sfax telles que mentionnées ci-après :

1) les premiers travaux de voiries :

*** Arrondissement Médina :**

- rue reliant avenue des martyrs et cité Zitouna,
- rues à lotissement SIOU-ZITEX,
- avenue Jamel Abdennaceur,

*** Arrondissement Cité El Habib :**

- rue reliant routes de Soukra et Mharza au niveau du mosquée Zahra,
- rue Afrique du Sud,
- rue Kanoun,
- rue près de la salle Keskes,
- bretelle à rue Abu-Dhabi entre Ariha et Ghaza,
- rue à lotissement Viviane,
- lotissement azoubardi
- rue près de la BIAT,

*** Arrondissement Merkez Chaker :**

- rue Sidi Ben Arous entre cité Aguerba et Zenket Jabana,
- rue Salah Gharsallah,
- rue Mouna route Manzel Chaker,
- rue Ennour près école de la santé,
- rue Miled Imem à Zenket Kreaa route Aïn,
- rue Herthima Ibn Ayoun route Aïn,
- rue Salim Ammar route Aïn,
- Zenket Hsayri (Abdelaziz Ben Marwan) entre Menzel Chaker et Aïn,
- Zenket Bou Kettaya route Menzel Chaker (rue Ben Sirine),

*** Arrondissement R'bath :**

- zenket Tourjemen route Gremda (Hédi Gargouri),
- rue Abou Said Sirafi route Gremda,
- rue Yakout El Hamawi,

- prolongement Zenket Ennouri vers le canal (Abdellah Ibn Ezzoubir),

- prolongement zenket Laâbidi cote route Afrane,
- rue Echiheb,
- rue Ibn Charaf coté Kayed Mhamed

*** Arrondissement El Bousten :**

- rue Fosfat,
- rue platine entre rue Tabiaa et Canal Suisse,
- rue Smawa cité jardin,

*** Arrondissement Sfax Nord :**

- rue Mohamed Marzouki route Teniour Zenket Masmoudi,
- zenket Chkarna route Tunis,
- rue Radhwan Falaki,
- rue Jalel Eddin Nakach,
- rue Abdelkader Elmezni Kaied Mhamed,
- rue Kacem Amin route Teniour,
- rue Abou Ishak Telemsani,
- rue Martyr Hédi Mansouri Zenket Khodhra,

*** Arrondissement Sidi Mansour :**

- rue près centre biotechnologie (Est),
- rue près centre de formation (Est),
- rue à la cité Ras Hmem route Sidi Mansour,
- rue près Zenket Msalla,
- zenket Gharbi route Sidi Mansour,
- zenket Zallaouza route Mahdia,
- prolongement zenket Loulou,
- zanka à coté boutique Dehmen,
- rue Manzel Tmim,

2) Réhabilitation des routes :

*** Arrondissement Médina :**

- avenue Jamel Abdennacer,
- rue Okba Ibn Nafaa,
- route du nouveau port,
- rue Arrouj,
- rue Bejea,

*** Arrondissement cité El Habib :**

- rue Kampala et rue parallèle,
- rue Ariha du Abu-Dhabi à route Matar,
- rue Abu-Dhabi du Jenen Farh au Oued,

*** Arrondissement Merkez Chaker :**

- zenket Jedida près mosquée Jamoussi,
- rue Mohamed Kassem Msedi,
- rue à cité Essourour,
- rue Erriadh,
- zenket Chichma,
- zenket Sardina,
- zenket Kanzoul,
- zenket Damak,
- zenket Barnous,

*** Arrondissement R'bath :**

- rue Abou Elhassan Al Jorjani,
- rue Tahar Hadded,
- rue Soufiane Azardni,
- rue Imem Mezri,
- rue Baha Eddine Al Aamli,
- rue Aassafir et rue Khoutaf,
- rue 141 et 142 route El Afrane,
- rue Elkamar route Elaïn,

*** Arrondissement El Bousten :**

- rue du Caire,
- rue Benghazi,
- rue Ali Ibn Hazm,
- rue Zahraa,

*** Arrondissement Sfax Nord :**

- zenket Chichma,
- zenket Passage,
- rue Tomson à zenket Elidhaa,
- zenket Taktak,
- rue Nobel route Teniour,
- rue Doustour,
- rue Tarak Ibn Zied,

*** Arrondissement Sidi Mansour :**

- route Habana 1,
- rue reliant Zenket El Euch et cité Cimer,
- rue reliant cité Khalij et Zenket Zitouna,
- rues à cité Ennadhour,
- rues à cité Khalij,
- rues à cité Cimer,
- rue Gafsa,
- rues à cité Mansoura.

Art. 2 - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-2997 du 15 septembre 2008.

Monsieur Mohamed M'zoughi Belkhiria est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef à compter du 21 août 2008.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2008-2998 du 12 septembre 2008.

Monsieur Mohamed El Fersi, officier principal de première classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de directeur des gens de mer à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2008-2999 du 15 septembre 2008.

Monsieur Lassaâd Zarrouk, inspecteur en chef des services financiers, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3000 du 12 septembre 2008.

Monsieur Zied Khedhir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat.

Par décret n° 2008-3001 du 12 septembre 2008.

Monsieur Mondher Dhaouadi, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation des statistiques à l'inspection générale au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Par décret n° 2008-3002 du 12 septembre 2008.

Madame Samia Gannouni, administrateur de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service à la cellule de l'organisation, des méthodes et de la coordination avec l'informatique à l'inspection générale au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2008-3003 du 8 septembre 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du palais des sciences de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 2007-36 du 4 juin 2007, portant création du palais des sciences de Monastir,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publics et de sociétés à majorité publique, tel que modifié par les textes ultérieurs dont le dernier est le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

L'organisation administrative

Section première

Le directeur général

Article premier - Le palais des sciences de Monastir est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie parmi les personnalités dont les compétences dans les domaines scientifiques et didactiques sont reconnues sur le plan national et international.

Le directeur général est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- présider le conseil d'établissement,
- assurer la direction administrative, financière, scientifique et technique du palais des sciences de Monastir,
- présider les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique créés au sein du palais des sciences de Monastir,

- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels d'investissement et de gestion ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation des services du palais des sciences de Monastir, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- effectuer les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du palais des sciences de Monastir conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du palais des sciences de Monastir,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter le palais des sciences de Monastir auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- exécuter toute autre mission en relation avec l'activité du palais des sciences de Monastir, qui lui serait confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 2 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble des agents du palais des sciences de Monastir et procède à leur recrutement, à leur nomination, ainsi qu'à leur licenciement conformément au statut particulier du personnel, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de son pouvoir ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section II

Le conseil d'établissement

Art. 3 - Il est créé au sein du palais des sciences de Monastir un conseil d'établissement à caractère consultatif, chargé d'étudier et d'émettre un avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation du palais des sciences de Monastir,
- le statut particulier du personnel du palais des sciences de Monastir et son régime de rémunération,

- les marchés et les conventions conclus par le palais des sciences de Monastir,

- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières insérées dans l'activité du palais des sciences de Monastir.

Et d'une façon générale, toute autre question en rapport avec l'activité du palais des sciences de Monastir qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :

- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'établissement, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'établissement,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard, faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 5 - Le conseil d'établissement présidé par le directeur général du palais des sciences de Monastir se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- trois (3) membres désignés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie en raison de leur compétence reconnue,
- un représentant de l'université virtuelle de Tunis,
- un représentant de la cité des sciences à Tunis.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, pris sur proposition des ministères et établissements concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à son ordre du jour.

Art. 6 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation de son président, au moins quatre (4) fois par an, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être étudiées lors de la réunion du conseil d'établissement.

Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix (10) jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner les questions urgentes.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général du palais des sciences de Monastir se charge du secrétariat du conseil et de l'élaboration des procès-verbaux de ses réunions dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et co-signé par le président et l'un des membres du conseil.

Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil en qualité d'observateur. Il peut, le cas échéant, émettre son avis et ses réserves dans toutes les questions relatives au respect des lois et règlements auxquels l'établissement est soumis, ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l'établissement. Ces observations et réserves sont obligatoirement notées au procès-verbal.

Art. 7 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'établissement.

Ils ne peuvent s'absenter à des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général du palais des sciences de Monastir doit informer le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de ces absences ou de la délégation dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil d'établissement.

Section III

Le comité scientifique de l'établissement

Art. 8 - Il est créé au sein du palais des sciences de Monastir un comité scientifique à caractère consultatif.

Le comité scientifique du palais des sciences de Monastir examine toutes les questions scientifiques et didactiques qui lui sont soumises.

Il est chargé notamment de proposer les orientations du programme de formation et de recherche dans le domaine de la muséologie didactique ainsi que l'activité réalisée dans l'établissement.

Le comité scientifique peut proposer la création de commissions spécialisées en fonction des thèmes et des disciplines faisant l'objet de l'activité du palais des sciences de Monastir.

Une décision du directeur général fixera le nombre et la composition de ces commissions.

Art. 9 - Le comité scientifique est présidé par le directeur général du palais des sciences de Monastir. Il est composé des membres suivants :

- le président de l'université de Zitouna,
- le président de l'université de Jendouba,
- le président de l'université de Kairouan,
- le président de l'université de Gabès,
- le président de l'université virtuelle de Tunis,
- le président de l'université de Monastir,
- le président de l'université de Gafsa,
- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- quatre (4) cadres scientifiques et techniques du palais des sciences de Monastir.

Le président du comité scientifique peut faire appel, pour assister aux réunions du comité, à toute personne dont la contribution est jugée utile, eu égard à sa compétence et à son expérience.

Les quatre cadres scientifiques et techniques du palais des sciences de Monastir sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du directeur général du palais des sciences de Monastir, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois.

Le directeur général désignera un cadre pour assurer le secrétariat du comité scientifique.

Art. 10 - Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, et toutes les fois qu'il est jugé nécessaire pour l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, qui doit être adressé à tous les membres du comité scientifique dix (10) jours au moins avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

Le comité scientifique se réunit à la présence de la majorité de ses membres. A défaut, et pour des cas de force majeure, le comité scientifique peut se réunir pour examiner les questions urgentes.

Le comité scientifique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité scientifique sont soumis à l'obligation de discrétion pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en leur qualité professionnelle.

Chapitre II

L'organisation financière

Art. 11 - Le directeur général du palais des sciences de Monastir doit fixer un contrat-bjectifs et le soumettre au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et par le directeur général.

En outre, le directeur général du palais des sciences de Monastir arrête les budgets prévisionnels d'investissement et de gestion ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement. Il les soumet au conseil d'établissement avant le 31 août de chaque année. Le directeur général peut demander la révision du budget de fonctionnement au cours de l'année.

Les budgets prévisionnels seront soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle avant la fin de l'année.

Art. 12 - Le budget de fonctionnement du palais des sciences de Monastir est constitué des :

A - Recettes :

1- les contributions versées par l'Etat, par les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,

2- les dons et les legs décernés au profit du palais des sciences de Monastir,

3- les droits de visite du palais des sciences de Monastir, le produit des frais provenant des différentes expositions,

4- les revenus de la vente des moyens publicitaires, tels que les guides, brochures, diapositives, reproductions, cartes postales, publications ...,

5- les recettes provenant des services rendus par le palais des sciences de Monastir aux organismes publics et privés.

B - Dépenses :

1- les dépenses de gestion du palais des sciences de Monastir,

2- toutes les dépenses se rattachant aux missions du palais des sciences de Monastir.

Art. 13 - Le budget d'investissement du palais des sciences de Monastir comprend les dépenses d'investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.

Ce budget est constitué des :

A - Recettes :

1- les subventions de l'Etat,

2- les contributions d'autres organismes publics et privés,

3- toutes autres recettes.

B - Dépenses :

1- les dépenses d'équipement et d'extension,

2- les dépenses de renouvellement du matériel, des équipements et des bâtiments.

Art. 14 - La comptabilité du palais des sciences de Monastir est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du palais des sciences de Monastir arrête les états financiers et les soumet au conseil d'établissement pour examen dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Les états financiers seront publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne avant le 31 août de chaque année aux frais du palais des sciences de Monastir.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 15 - Sont soumises obligatoirement à l'autorisation et à l'approbation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur les questions suivantes :

- le suivi de la gestion et du fonctionnement du palais des sciences de Monastir quant au respect de la législation et de la réglementation la régissant et en vue de s'assurer de la cohérence de sa gestion avec les orientations générales de l'Etat dans le secteur de son activité et sa réponse aux principes et aux règles de la bonne gestion,

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des conventions de conciliation réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16 - Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie procède à l'étude des documents afférents aux questions suivantes, avant leur transmission au Premier ministre, pour avis et leur présentation à l'approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel du palais des sciences de Monastir et le régime de leur rémunération,
- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres, le programme des recrutements et les modalités de son exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement du palais des sciences de Monastir et la rémunération du directeur général.

Art. 17 - Le palais des sciences de Monastir communique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie les documents suivants :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de gestion ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de révision légale des comptes et les lettres de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'état mensuel de la situation de liquidité,
- les données spécifiques.

Ces documents seront communiqués dans un délai qui ne dépasse pas quinze (15) jours de la date de leur mise au point.

Art. 18 - Le palais des sciences de Monastir communique, au Premier ministre et au ministère des finances, les documents suivants :

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai de

trois (3) mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués,

- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant pas dépasser quinze (15) jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- l'état mensuel de la situation de liquidité, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.

Art. 19 - En plus des données spécifiques citées à l'article 17 du présent décret, le palais des sciences de Monastir communique directement au Premier ministre des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier de l'année suivante pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation précités.

Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :

- les données mensuelles: l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les cas de départ par situation administrative,

- les données semestrielles: l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles: les revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les cas de départ par situation administrative, la masse salariale, le budget du fond social et ses emplois et le bilan social.

Art. 20 - Le palais des sciences de Monastir communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, et ce, dans le délai indiqué ci-dessus.

Art. 21 - Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie communique à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci-après, relatifs au palais des sciences de Monastir, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de leur approbation :

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 22 - Il est désigné auprès du palais des sciences de Monastir un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1^{er} février 1989.

Art. 23 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-3004 du 15 septembre 2008.

Monsieur Ezzeddine Triki, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre national des sciences des matériaux au technopole de Borj-Cedria.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATION

Par décret n° 2008-3005 du 12 septembre 2008.

Mademoiselle Najet Hamouda, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la collecte des données à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATION

Par décret n° 2008-3006 du 12 septembre 2008.

Monsieur Amor Smaâli, professeur de jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au Kef, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3007 du 8 septembre 2008.

Monsieur Sahbi Tannoubi, ingénieur en chef et président-directeur général de la société « Ellouhoum », est maintenu en activité dans le secteur public après l'âge légal de mise à la retraite pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2008.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATION

Par décret n° 2008-3008 du 12 septembre 2008.

Monsieur Hédi Boujnah, inspecteur des communications, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction du budget à la direction des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.